

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JOSE A. MCFALINE LOPEZ, Y
OTROS
DEMANDANTE

V.

JOSE O. HERNANDEZ BELLO
DEMANDADO

CASO NÚM.: MZ2025CV00329

SOBRE:
INJUNCTION (ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE)

MOCIÓN EN SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE, la parte demandada de epígrafe, representado por el abogado suscribiente, quien muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. El 10 de septiembre de 2025, este Honorable Tribunal dictó una sentencia desestimando el presente caso, bajo el fundamento de que la parte demandante no presentó oposición a la moción de desestimación presentada por la parte demandada.
2. Sin embargo, la parte demandante sí presentó en tiempo su escrito de oposición a la moción de desestimación mediante moción en cumplimiento de orden, el cual obra en autos.
3. La moción en cumplimiento de orden por error y omisión no fue presentada el 22 de julio de 2025, donde única mente se presentaron los documentos complementarios de la misma. (Véase Anejos 1-5)
4. Mediante moción informativa se presentó dicha moción en cumplimiento de orden de forma adjunta a la moción informativa el 25 de julio de 2025 (Véase Anejos 6 y 7), donde el 15 de agosto de 2025 este Honorable tribunal ordenó presentar en un inciso aparte la Moción en cumplimiento de orden. (Véase Anejo 8)
5. El día 15 de agosto de 2025 se cumplió con la orden del tribunal presentando mediante inciso aparte la moción en cumplimiento de orden oponiéndonos a la desestimación del presente asunto. (Véase Anejo 9)
6. Esta omisión constituye un error procesal sustancial, ya que entendemos que este Honorable Tribunal emitió la desestimación sin evaluar los méritos de la oposición radicada mediante la moción en cumplimiento de orden el pasado 15 de agosto de 2025 según solicitado por el Tribunal.

7. De conformidad con la Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A L.P.R.A. Ap. V, una moción de reconsideración debe presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la sentencia u orden, y debe señalar de manera particular los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la reconsideración.
8. La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que el tribunal conserva jurisdicción para atender la moción aun luego de vencido el término de cinco (5) días desde su presentación. *El Mundo v. Tribunal Superior*, 92 D.P.R. 791; *Rodríguez v. Tribunal Superior*, 99 D.P.R. 977.
9. Procede, por tanto, que este Honorable Tribunal reconsidere la sentencia emitida, dejando sin efecto la desestimación y evaluando los méritos de la oposición presentada, conforme al debido proceso de ley.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente a este Honorable Tribunal que, al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, reconsidere la Sentencia/Orden emitida el 10 de septiembre de 2025, deje sin efecto la desestimación del presente caso, junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual notifica al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivos correos electrónicos, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre los abogados, según dispone las Reglas de Procedimiento Civil.

En Juana Díaz, Puerto Rico hoy 25 de septiembre de 2025.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

#LCDO. ALEX S. VALENTÍN LUGO
RUA #23124
3501 PMB 286,
Juana Díaz, P.R., 00795
TEL. (787) 215-7907
lcdo.valentinlugo@gmail.com